



AUFTRAGGEBER

Bärenwald München

Bärenwaldstraße 20, 81737 München

USt-IdNr. DE362198001

St.-Nr. 144/177/21070

www.baerenwaldmuenchen.de

NACHUNTERNEHMER

Rausch ProjektBAU – Innen & Außenbau

Baumgartnerstraße 9, 81373 München

Tel. 015151384775

Steuernummer 159/247/70845

Bauvorhaben

WDVS Fassadenarbeiten – Krumptnerstr. 17, München
(gleiches Bauvorhaben)

Ergänzungsvereinbarung zum Nachunternehmervertrag

Bezug: Nachunternehmervertrag vom 08.06.2026

§1 Vertragsgegenstand

Der Nachunternehmer übernimmt die vollständige fachgerechte Ausführung sämtlicher vereinbarter WDVS-Arbeiten einschließlich aller Nebenleistungen nach den anerkannten Regeln der Technik, DIN-Normen, Herstellervorgaben sowie den Anweisungen des Auftraggebers. Änderungen und Ergänzungen des Leistungsumfangs bedürfen der vorherigen schriftlichen Vereinbarung des Auftraggebers.

§2 Leistungsumfang

Ergänzung des beauftragten Leistungsumfangs um weitere 3.000 m² Fassadenfläche am o. g. Bauvorhaben. Leistungsbild und Ausführung entsprechen Nachunternehmervertrag vom 08.06.2026 (Tiefgrund, Ausgleichsputz, WDVS EPS, Armierung, Oberputz, Brandriegel, Sockel, Laibungen, Nebenleistungen).

§3 Vergütung

Bezug: Nachunternehmervertrag vom 08.06.2026.

Für die ursprünglich vereinbarten 3.000 m² gilt unverändert eine Vergütung von 39,00 € netto je m².

Für die mit dieser Ergänzungsvereinbarung beauftragten weiteren 3.000 m² beträgt die Vergütung 44,00 € netto je m².

Die übrigen Konditionen des ursprünglichen Nachunternehmervertrags (u. a. Regiesatz, Aufmaß, Zahlungsziel, Sicherheitseinbehalt) gelten unverändert.

§4 Aufmaß und Abschläge

Gemeinsames Aufmaß erfolgt im Abstand von 14 Kalendertagen. Abschlagsrechnungen werden ausschließlich auf Grundlage der vom Auftraggeber bestätigten Mengen gestellt. Zahlungsziel für fällige Rechnungsbeträge beträgt 14 Tage ab Rechnungsdatum.

§5 Personal

Der Nachunternehmer stellt eine ausreichende Personalstärke zur termingerechten Ausführung bereit. Auf größeren Baustellen sind mindestens zwei Vorarbeiter sowie ein verantwortlicher Bauleiter bzw. Polier dauerhaft einzusetzen.

§6 Nachweise

Vor Arbeitsbeginn und auf Anforderung sind vollständig vorzulegen: Gewerbeanmeldung, Freistellungsbescheinigungen nach § 13b und § 48b EStG, Nachweis der Berufsgenossenschaft, SOKA-Bau-Nachweis, Betriebshaftpflichtversicherung sowie aktuelle Personallisten.

§7 Dokumentation

Der Nachunternehmer verpflichtet sich zur täglichen Fotodokumentation, zur Dokumentation verdeckter Leistungen vor deren Verdeckung, zur Erstellung von Leistungsberichten sowie zur Mitwirkung an den Bautagesberichten des Auftraggebers.

§8 Arbeitsschutz

Der Nachunternehmer trägt die alleinige Verantwortung für die Einhaltung aller gesetzlichen Arbeitsschutz-, Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften auf der Baustelle. Er stellt die erforderlichen Schutzmaßnahmen auf eigene Kosten sicher.

§9 Haftung

Der Nachunternehmer haftet für sämtliche Schäden, Mängel und Folgeschäden, die durch ihn, seine Mitarbeiter oder von ihm beauftragte Subunternehmer verursacht werden, und stellt den Auftraggeber von Ansprüchen Dritter frei.

§10 Gewährleistung

Die Gewährleistungsfrist beträgt fünf (5) Jahre ab Abnahme der jeweiligen Leistung. Festgestellte Mängel sind unverzüglich und auf eigene Kosten zu beseitigen.

§11 Sicherheitseinbehalt

Der Auftraggeber ist berechtigt, 5 % der Netto-Schlussrechnungssumme als Sicherheitseinbehalt zurückzubehalten oder diesen gegen eine gleichwertige Gewährleistungsbürgschaft freizugeben.

§12 Vertraulichkeit und Kundenschutz

Direkte Geschäftsbeziehungen zu durch den Auftraggeber vermittelten Auftraggebern oder Projektpartnern sind während der Vertragslaufzeit und für einen Zeitraum von 24 Monaten nach Projektende ausgeschlossen.

§13 Kündigung

Bei erheblichen Qualitätsmängeln, wiederholten Terminverzögerungen, Sicherheitsverstößen oder sonstigem vertragswidrigem Verhalten ist dem Auftraggeber eine außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund zulässig.

§14 Gerichtsstand

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist München, soweit gesetzlich zulässig. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Anlage 1 – Verpflichtende Nachweise

- Freistellungsbescheinigung § 13b EStG (Bauleistungen)
- Freistellungsbescheinigung § 48b EStG
- Gewerbeanmeldung
- Betriebshaftpflichtversicherung
- Berufsgenossenschaftsnachweis
- SOKA-Bau Nachweis
- Personalliste aller eingesetzten Mitarbeiter
- Ausweiskopien und ggf. A1-Bescheinigungen
- Benennung eines verantwortlichen Bauleiters

Ort / Datum

Bärenwald München

Ort / Datum

Rausch ProjektBAU – Innen & Außenbau